МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 10 дугаар сарын 03 № 07/50 Улаанбаатар хот

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
ТӨВИЙН ДАРГА Л.БАЙГАЛ ТАНАА

Комисст хандаж "Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн ажилчдын Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо"-ны дарга Б.Хадбилэгээс "Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн дарга Л.Байгал нь намайг Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны даргаар сонгогдсон цаг үеэс хавчин, ялгаварлан гадуурхаж, 2021 оны 10 сард байгуулсан хамтын гэрээний заалтыг хэрэгжүүлэхгүй ажилтнуудын цалингаас суутгах, үйлдвэрчний эвлэлийн татварыг хүчээр зогсоож ажилтнуудын эвлэлдэн нэгдэх, хөдөлмөрлөх, эрх ашгаа хамгаалуулах эрхэнд бүдүүлгээр халдаж, Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны даргыг удаа дараа үндэслэлгүй албан тушаал бууруулж, эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн салбарын сургалт семинарт албан бичиг ирүүлээд байхад явуулахгүй, зөвшөөрөл өгөөгүй байхад хэрвээ чамайг явбал ажил тасалсанд тооцож ажлаас хална гэж сүрдүүлж, 2022 онд ажлаас халсан ..." гэсэн агуулгатай бүхий гомдол ирүүлсэн.

Уг гомдолд Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1 дэх хэсэгт заасан Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дэргэд хүний эрх хамгаалагчийн эрх зөрчигдсөн эсэх талаар дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус Хүний эрх хамгаалагчийн хороо холбогдох ажиллагааг хийж, 2024 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 05 дугаар Хорооны дүгнэлтийг гаргасан.

Гомдлын мөрөөр тус Хүний эрх хамгаалагчийн хорооны орон тооны бус гишүүн Ц.Оюунбаатар, Э.Сундуй нар томилогдон ажиллаж, 2024 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр гомдол гаргагч Б.Хадбилэгтэй, 2024 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдөр тус байгууллагын удирдлагын зөвлөлийн 1 гишүүн, сүүлийн 28 жил тасралтгүй ажиллаж буй 1 эмч, гомдол гаргагч Б.Хадбилэгтэй 1 тасагт хамт ажиллаж байсан сувилагч, асрагчидтай, 2024 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдөр Эрүүл мэндийн төвийн даргатай биечлэн уулзаж, тайлбар авч, холбогдох бичиг баримт, мэдээллийг гаргуулан авч, нөхцөл байдлыг тодруулсан.

Гомдлын хүрээнд олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээ, хүний эрхийн стандартуудыг үндэсний эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулан судалж, холбогдох бичиг баримт, тогтоол захирамж, тушаал шийдвэр, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийн, талуудын хооронд үүссэн зөрчил, маргааны шалтгааныг тодорхойлж үзэхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

- Хүний эрх хамгаалагчийн хорооны гишүүн Ц.Оюунбаатар, Э.Сундуй нар 2024 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр гомдол гаргагч Б.Хадбилэгтэй хийсэн уулзалтын тайлбарт "Хамтын гэрээний хугацаа 2018 онд дууссан, 2020 оны

15007013

02 дугаар сарын 04-ний өдрийн тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар 5 тэргүүлэгчийн бүрэлдэхүүнтэй хамтын гэрээ байгуулах Комиссыг баталсан. Иймд хамтын гэрээ байгуулах багаа томилж хамтын хэлэлцээрт оруулж хамтарч ажиллана уу" гэсэн агуулга бүхий хүсэлтийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 01 дүгээр албан бичгээр төвийн дарга Л.Байгалд хүргүүлсэн. Асуудал шийдэгдэхгүй удаашралтай, 300 гаран ажилтнуудын эрх ашгийн асуудал яригдаж байгаа учраас би тухайн үед салбарын холбооны дарга Б.Мягмар, НЭМГ-ын дарга Төмөрбаатар нарт хандсан. Ингээд 2 талаасаа хамтын гэрээнийхээ драфтыг хийгээд, батлуулъя гэдэг байдлаар дуусгасан. Тухайн хамтын гэрээнийхээ төслийг засаад даргаар зуруулах гэсэн боловч Л.Байгал дарга "зурахгүй ээ, би удирдлагын зөвлөлийн хурлаар оруулж байж зурах ёстой" гэж хэлээд дахиад 6 сар орчим үргэлжилсэн. Салбарын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дарга Б.Мягмар чөлөөлөгдөж Л.Ариунаа томилогдсон. Л.Ариунаа дарга 2 удаа ажлын хэсэг томилоод даргатай уулзсан. Ингээд Л.Ариунаа дарга солигдоод салбарын холбооны даргаар Нарантуяа гэж хүн сонгогдсон. Ч.Нарантуяа дарга мөн манай байгууллага дээр очиж ажилласан. Ажиллах үедээ энэ хүний сонгуульт ажил цаг хугацаатай, хугацаа нь яваад байдаг юм. Та бүхнээс шалтгаалаад энэ асуудал ингээд хуулийн хүрээнд гацаад байж болохгүй гэж шаардаж байж 2 тал 2021 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр гэрээнд гарын үсэг зурсан" гэсэн байна.

- Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн дарга Л.Байгалын 2021 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газарт хүргүүлсэн 281 дүгээр хариу албан бичиг болон өгсөн тайлбарт "Б.Хадбилэг сонгогдсон даруйдаа байгууллагатай ажиллах хамтын гэрээ байгуулаагүй. ...2020 оны 04 дүгээр сард Хамтын гэрээг байгуулах зорилготой хамтын гэрээний төслийг бэлдэж байгууллагын удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулсан. Удирдлагын зөвлөлөөс хамтын гэрээнд тусгах хэд хэдэн нэмэлт саналыг оруулж нэмж тусгаад гэрээг байгуулъя гэж тохиролцсон боловч Б.Хадбилэг нь Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газарт "байгууллагын удирдлагын зүгээс Үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой хамтын гэрээ байгуулаагүй" гэх гомдлыг 2 удаа гаргасан. Үүний дагуу хамтын гэрээ байгуулъя гэж хэд хэдэн удаа байгууллагаас шаардсан ч "би ээлжийн амралттай байна, манай үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны гишүүд цуглахгүй байна, би зэргийн шалгалтад орохоор бэлдэж байгаа тул завгүй байна" гэсэн тайлбаруудыг өгч Хамтын гэрээ байгуулахгүй удааж идэвх санаачилга гаргаагүй" гэжээ.
- Эрүүл мэндийн төвийн ажилтнуудаас үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүний татвар хураахыг зөвшөөрсөн 2021 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн гарын үсгийн баталгаа, тус төвийн дарга Л.Байгал, хуулийн зөвлөх Г.Батхуяг нарын тайлбар, Эрүүл мэндийн төвийн 2021 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбооны Ерөнхийлөгч С.Эрдэнэбатад илгээсэн 1/50 дугаар хариу хүргүүлэх тухай албан бичиг, мөн өдрийн Монголын Эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбооны дарга Ч.Нарантуяад илгээсэн 1/51 дугаар хариу хүргүүлэх тухай албан бичгүүдээс үзэхэд "Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга Б.Хадбилэгийн гаргаж өгсөн "Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн ажилчдын үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүний татвар хураахыг зөвшөөрсөн гарын үсгийн баталгаа" нь "Хамтын гэрээ" байгуулахаас 7 сар 10 хоногийн өмнө буюу 2021 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн баталгаа бөгөөд тамга тэмдэггүй, тэргүүлэгч гишүүдийн гарын үсэг дутуу, канондсон хуулбар байна.
- Б.Хадбилэг нь Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн Амбулаторийн тасгийн Бэлгийн замаар дамжих халдварын кабинетын эмчээр ажиллаж байхдаа Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 11-

ний өдрийн 6/11 дүгээр тушаалаар "хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй, хөдөлмөрийн гэрээг байгуулан ажиллах тухай удирдлагаас өгсөн удаа дараагийн хүсэлт, албан шаардлагыг биелүүлээгүй, байгууллагын нэр хүндийг унагасан гүтгэлгийн шинжтэй худал мэдээллийг тарааж хөдөлмөрийн гэрээ, дотоодын журмын заалтыг зөрчсөн" зэрэг үндэслэлээр ажлаас чөлөөлөгдсөн байна. Үүнийг Нийслэлийн Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 104/ШШ2022/00339 дүгээр шийдвэр, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2022 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн 210/МА2022/01593 дугаар магадлал, Улсын Дээд шүүхийн Иргэний хэргийн танхимын нийт шүүгчийн хуралдааны 2022 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 001/ШХТ2022/01195 дугаар тогтоолоор Б.Хадбилэгийг Нийслэлийн Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн Амбулаторийн тасгийн Бэлгийн замаар дамжих халдварын кабинетын эмчийн үүрэгт ажилд эгүүлэн тогтоосон байна. Тухайлбал Б.Хадбилэгийг ажлаас чөлөөлсөн үндэслэлд дурдсан "... байгууллагын нэр хүндийг унагасан гүтгэлгийн шинжтэй худал мэдээллийг тарааж хөдөлмөрийн гэрээ, дотоод журмын заалтыг зөрчсөн" тухайд шат шатны шүүхийн шийдвэрүүдэд нотлох баримтуудаар тогтоогдохгүй буюу үндэслэлгүй ажлаас чөлөөлөгдсөн байна гэж үзжээ.

- Б.Хадбилэг нь тус төвийн ажилтнуудын Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны даргын сонгуульт ажлыг гүйцэтгэх явцдаа Эрүүл мэндийн төвийн үйлчилгээний албаны нэр бүхий 26 ажилтнаас бичгээр ирүүлсэн өргөдлийн дагуу байгууллагын даргад удаа дараа санал хүргүүлсэн, мөн Үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой хамтын гэрээ байгуулаагүй, гишүүнчлэлийн татварыг хүчээр зогсоосон, хорооны дарга тэргүүлэгчидтэй ёс зүйгүй харьцсан зэрэг асуудлаар Налайх дүүргийн Засаг дарга Ч.Раднаабазар, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал зэрэг байгууллагуудад хүсэлт гаргасан нь ажлаас халагдах шалтгаан болсон талаар дээрх шүүхийн шийдвэрүүдэд дурдсан байна.
- Ажлаас чөлөөлсөн тушаалын "...хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй, хөдөлмөрийн гэрээг байгуулан ажиллах тухай удирдлагаас өгсөн удаа дараагийн хүсэлт, албан шаардлагыг биелүүлээгүй ..." гэх үндэслэлийн тухайд Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн дарга Л.Байгалаас Амбулаторийн тасгийн Бэлгийн замаар дамжих халдварын кабинетын эмч Б.Хадбилэгт хүргүүлсэн 2021 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 1/412 дугаар хариу хүргүүлэх тухай албан бичиг, мөн тус төвөөс хүргүүлсэн 2021 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 1/441 дүгээр хариу хүргүүлэх тухай албан бичиг, Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн Хүний нөөцийн менежер Л.Гэрэлтуяагийн Бэлгийн замаар дамжих халдварын кабинетын эмч Б.Хадбилэгтэй Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах талаар гар утас, "И Ар Пи" цахим холбоосоор 2021 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр, 2021 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр, 2021 оны 9 дүгээр сарын 10, 16, 17-ны өдрүүд 10 дугаар сарын 07-ны өдөр харилцсан тэмдэглэлүүдээс үзэхэд Б.Хадбилэг нь өөрийн зүгээс хөдөлмөрийн гэрээгээ байгуулалгүй хойшлуулж байжээ.
- Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн дарга Л.Байгалд хүргүүлсэн Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 01/41 дүгээр Шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх тухай албан бичгээс үзэхэд тус төвийн дарга Л.Байгал нь Б.Хадбилэгийг хуучин ажилд нь эгүүлэн томилох шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэлгүй 2 сар орчим удаашруулж, 2023 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр тус төв дээр ирж ажилласан Налайх, Багахангай дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтсийн албаа хаагчдын хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэлгүй ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчийг нэмэлтээр ирүүлж, хууль

сануулснаар 7 хоногийн хугацаатай өөр албан тушаалд дагалдан хийлгэх тушаал гаргаж, улмаар 2024 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан байна.

- Шүүхийн шийдвэрт Б.Хадбилэгийн ажилгүй байсан хугацааны цалингийн нөхөн олговор 9,492,192 төгрөг, улсын тэмдэгтийн хураамж 166,825 төгрөгийг хариуцагчаас гаргуулан нэхэмжлэгчид олгуулж, нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг хуульд заасан хувь хэмжээгээр суутган бичилт хийхийг хариуцагч Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвд даалгасан байна. Гэсэн хэдий ч Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын 2023 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн Эрүүл мэндийн сайдад шилжүүлсэн ХЭГ/57 дугаар албан бичиг, Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн дарга Л.Байгалд ирүүлсэн Эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 2/11-Ө дугаар Шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх тухай албан бичиг, Налайх, Багахангай дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтсийн 2023 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 01/874 дугаар мэдэгдэл, 2024 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн 01/146 дугаар Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх мэдэгдэл, мөн Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2023 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн 104/Ш32023/01707 дугаар захирамж, Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн 104/ГХ2023/00331 дүгээр гүйцэтгэх хуудас, Налайх, Багахангай дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтсийн даргын 2024 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн Төлбөр төлөгчийн банк дахь хадгаламжийн болон харилцах данс битүүмжлэх, хасалт хийх тухай 23310443/02 дугаар тогтоол зэрэг баримтаас үзэхэд тус төвийн дарга Л.Байгал нь шүүхийн шийдвэр болон холбогдох байгууллагуудын хууль ёсны шаардлагыг биелүүлээгүй байна.
- Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн 2023 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр Налайх, Багахангай дүүрэг дэх шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэст хүргүүлсэн 1/610 дугаар албан бичиг болон энэхүү албан бичгийн хавсралт Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн эмч Б.Хадбилэгийн шүүхийн шийдвэрийн буцаан олголтын хуваариас үзэхэд "... Б.Хадбилэгт олговол зохих цалингийн олговроос 2022 оны 01 дүгээр сараас 2023 оны 01 дүгээр сар хүртэлх хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хасаж суутган олговол зохих 8,045,000.44 төгрөгийг 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 2030 оны 09 дүгээр сар хүртэл сар бүр 100,000 төгрөг төлж байх"-аар тогтсон байна. Үүнийг Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын даргын 2024 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр 01/1256 дугаар албан бичгээр Б.Хадбилэгт илгээсэн хариуд "Шүүхийн шийдвэрийн дагуу ажилгүй байсан хугацааны цалин олговрын үлдэгдэл ... төгрөгийг нэмж олгох хуваарь гарган олгож буйг зохисгүй гэж дүгнэн нэг удаа бүтэн олгуулахаар тус төвд чиглэл хүргүүлэхээр болсон" гэжээ.
- Гомдол гаргагч Б.Хадбилэгийн 2024 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр Хүний эрх хамгаалагчийн хорооны гишүүн Ц.Оюунбаатар, Э.Сундуй нартай хийсэн уулзалтын тэмдэглэлд "миний үндсэн ажлын чиг үүргийг өөрчилж, уг чиг үүргийг өсвөрийн эмчид шилжүүлэн, мэргэжлийн халдвартын эмчийг жижүүрт гаргахгүй, багц цагийн сургалтад явуулахгүй, ингэснээр миний ур чадварын нэмэгдэл, үр дүнгийн урамшуулал тооцогдохгүй болсон" гэсний дагуу баримтуудыг нягталж үзлээ. Б.Хадбилэг нь Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн дарга Л.Байгалын 2023 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн "Ажил үүргийн хуваарь батлах тухай" А/88 дугаар тушаалыг хүчингүй болгох тухай нэхэмжлэл гаргаснаар тус дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2024 оны 04

дүгээр сарын 11-ний өдрийн 104/ШШ2024/00197 дугаар шийдвэрээр уг тушаалын Б.Хадбилэгт холбогдох хэсгийг хүчингүй болгож шийдвэрлэжээ. Дээрх асуудлаар тус төвийн Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, чанар аюулгүй байдлын албаны дарга Ш.Энхбаатар, мөн Дотоод шүүрлийн булчирхайн эмч Л.Ариунаа нарын мэдээлснээр "Б.Хадбилэгийг ажилд нь эгүүлэн томилсноос хойш жижүүрт гаргаагүй" гэжээ. Харин Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн дарга Л.Байгал тус гомдолд ажиллагаа хийсэн Хүний эрх хамгаалагчийн хорооны гишүүдэд өгсөн тайлбартаа "Манай байгууллагын дотоод зохион байгуулалтаар бүх эмч жижүүрт гардаггүй. Эмч Б.Хадбилэг өмнө нь алсын дуудлагад явахгүй, цалингүй жижүүр хийхгүй гэдэг байсан. Мөн тасгийн эрхлэгчээр ажиллаж байхдаа тасгийнхаа эмч, сувилагч нартай таарамжгүй харилцаа үүсгэж байсан. Тийм учраас өөрт нь жижүүрт гаргахгүй гэдгийг урьдчилан мэдэгдсэн" гэсэн байна.

- Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн дарга Л.Байгалын 2023 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн Б/120 дугаар тушаалаар Б.Хадбилэгт сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулсан байна. Түүнчлэн Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн даргын 2023 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/28 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт "Эрүүл мэндийн төвийн алба хаагчдад мөнгөн урамшуулал олгох журам"-ын 1.4 дэх хэсэгт "Байгууллагын алба хаагчдаас сахилгын шийтгэл хүлээсэн, сахилгын шийтгэлгүйд тооцогдох хугацаа дуусаагүй бол үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгохгүй" гэснийг баримтлан Б.Хадбилэгийн үр дүнгийн мөнгөн урамшууллыг олгоогүй байна.
- Налайх дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 104/ШШ2023/00542 дугаар шийдвэр, Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2024 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 210/МА2024/00213 дугаар магадлалаар хүчингүй болгосон байна. Энэхүү магадлалд "Нэхэмжлэгч Б.Хадбилэг нь Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны даргаар ажилладаг бөгөөд 2023 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр "Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн ажилчдын үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны гишүүдийн эвлэлдэн нэгдэлт" баримтыг тус эрүүл мэндийн төвийн ажилтнуудад тарааж, зөвшөөрсөн гарын үсэг тэднээр зуруулсан үйл баримтыг анхан шатны шүүх үндэслэлтэй гэж үзсэн байна. Дээрх баримтад байгууллагын хамтын гэрээ, дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, ажилтны эрхээ хамгаалуулах, холбогдох дүрмийн дагуу татвараа бэлэн бусаар төвлөрүүлэх, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу эвийн журмаар хоёр талаас зөвшилцөх агуулга тусгагдсаныг шүүх талуудын байгуулсан Хөдөлмөрийн гэрээний 8.1 дэх заалтад "хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод журам, ажлын байрны тодорхойлолт, холбогдох ёс зүйн дүрэм, журам зөрчсөн ажилтны буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйг сахилгын зөрчилд тооцох"-оор тохиролцсонтой харьцуулан үзэж, нэхэмжлэгчийг байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулах зорилго бүхий ажлыг зохион байгуулсан гэх үндэслэл тогтоогдоогүй, хөдөлмөрийн гэрээ, ажлын байрны тодорхойлолтыг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэл гаргасныг баримтаар нотлоогүй гэж үзжээ. Магадлалын нийтлэг агуулгаас үзэхэд Б.Хадбилэгийг тус төвийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны даргын хувьд үйлдвэрчний эвлэлийн чиг үүргээ хэрэгжүүлж, үйл ажиллагаа явуулахад нь буруутгаж сахилгын шийтгэл ногдуулсан нь хууль зүйн үндэслэлгүй байна гэж дүгнэжээ.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын төрөлжсөн байгууллага болох Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын (ОУХБ)-ын гишүүн улс орнуудын Засгийн газар, ажил олгогч, ажилтны төлөөллөөс бүрдсэн Олон улсын хөдөлмөрийн бага хурлын

чуулганаар хөдөлмөрийн хүрээний суурь зарчим, эрхийг тогтоосон олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээг конвенц, протокол, зөвлөмж хэлбэрээр гарган баталдаг бөгөөд тухайн улс уг конвенцод нэгдэн орсон бол заавал дагаж мөрдөх үүрэг хүлээдэг.

Хөдөлмөрийн хүрээний суурь зарчим ба эрхийн тогтоосон ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлтийн хүрээнд эвлэлдэн нэгдэх, хамтын хэлэлцээ хийх эрх чөлөөг баталгаажуулсан "Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө болон байгууллага байгуулах эрхийг хамгаалах тухай" ОУХБ-ын 87 дугаар конвенц болон "Зохион байгуулах, хамтын хэлэлцээ хийх эрхийн тухай" ОУХБ-ын 98 дугаар конвенцыг Монгол Улс 1969 онд соёрхон баталсан.

Эдгээр конвенцод эвлэлдэн нэгдэх эрхийг хязгаарлах, ялгаварлан гадуурхах, ялангуяа ажил олгогчийн төлөөллийн байгууллагаас ажилтны байгууллагыг өөрийн эрх мэдлийн дор байгуулах, эсхүл ажил олгогч, ажил олгогчийн төлөөллийн байгууллагын хяналтад байлгахын тулд санхүүгийн болон бусад аргаар оролцох, үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс аливаа хэлбэрээр саад учруулахыг хориглодог.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 1998 оны A/RES/53/144 тогтоолоор баталсан "Нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хүний эрх, үндсэн эрх чөлөөг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих хувь хүн, нийгмийн нэгж, байгууллагын эрх, үүргийн тунхаглал (Хүний эрх хамгаалагчийн тухай тунхаглал) -ын 1 дүгээр зүйлд "Хүн бүр бие даан дангаар буюу бусадтай эвлэлдэн нэгдэж, үндэсний болон олон улсын түвшинд хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, хүндэтгэн биелүүлэх явдлыг хөхиүлэн дэмжих, түүний төлөө тэмцэх эрхтэй" гэсэд хувь хүн, байгууллага, бүлэг, эвсэл холбоо зэрэг нь хүний эрхийн төлөө өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа явуулж болохыг тодорхойлсон.

Тус тунхаглалын 8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Хүн бүр ганцаараа болон бусадтай нэгдэж, ялгаварлан гадуурхалтгүйгээр өөрийн орны төр, засгийн үйл хэрэг, олон нийтийн үйл ажиллагааг удирдан явуулахад оролцох бодит боломжтой байх эрхтэй", мөн зүйлийн 2 дахь хэсэгт "ганцаараа болон бусадтай эвлэлдэн нэгдэж, төрийн байгууллага, агентлаг, олон нийтийн үйл хэрэгт хамааралтай байгууллагад чиг үүргийг нь боловсронгуй болгох санал, шүүмж өгөх, хүний эрх эрх чөлөөг хүндэтгэн биелүүлэх, хөхиүлэн дэмжих, хамгаалахад саад тотгор учруулж болох тэдгээрийн үйл, ажиллагааны аливаа асуудалд анхаарлыг нь хандуулах эрхтэй" гэж заажээ.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 8 дугаар зүйлд "Үндсэн хууль болон бусад хуулиар олгосон үндсэн эрх нь зөрчигдвөл хүн бүр эрх мэдэл бүхий үндэсний шүүхээр эрхээ бүрэн сэргээн тогтоолгох эрхтэй" гэж заажээ.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван Зургадугаар зүйлийн 10 дахь заалтад "нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл бодлын үүднээс нам, олон нийтийн бусад байгууллага байгуулах, сайн дурааараа эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй" гэж хүн бүр эрх ашгаа хамгаалах зорилгоор үйлдвэрчний эвлэл байгуулах буюу үйлдвэрчний эвлэлд эвлэлдэн нэгдэх эрхийг баталгаажуулсан.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно. Хүн бүр эрх зүйн этгээд байна" гэж заасан.

Монгол Улсын иргэд хөдөлмөрлөх эрхээ хэрэгжүүлэх, түүнтэй холбогдсон хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамтран хамгаалах, хамтын гэрээ, хэлэлцээрийн зарчмаар хөдөлмөрийн нөхцөл, амьдралын түвшнийг дээшлүүлэхийн тулд өөрсдийн санаачилгаар, сайн дурын үндсэн дээр үйлдвэрчний эвлэл байгуулах эрхтэй байна.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт ажил олгогч, ажил олгогчийн төлөөлөгчид ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд шударга бус дараах үйлдэл, эс үйлдэхүй гаргахыг хориглосон. Үүнд:

- ажилтны эвлэлдэн нэгдэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь саад учруулах, ажилтны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох, уг зорилгоор санхүүгийн болон бусад дэмжлэг амлах, үзүүлэх;
- ажил олгогчийн хяналтын доор үйлдвэрчний эвлэл байгуулах, эвлэлдэн нэгдэхийг ажилтанд тулгах;
- үйлдвэрчний эвлэлд гишүүнээр элссэн, үйл ажиллагаанд оролцсонтой нь холбогдуулан ажилтны хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийг дордуулах;
- ажилтны төлөөлөгчид хамтын хэлэлцээ хийхэд хөндлөнгөөс оролцох, хязгаарлах, албадлага хэрэглэх;
- хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр байгуулахад шаардагдах мэдээллийг өгөхөөс татгалзах;
- ажилтны төлөөлөгчид санхүүгийн болон бусад дэмжлэг амлах, үзүүлэх замаар ажил олгогчийн хяналтад байлгахыг оролдох зэрэг болно.

Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Үйлдвэрчний эвлэлүүд нь мэргэжил, үйлдвэрлэлийн шинжээр байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа хуулийн хүрээнд бие даан чөлөөтэй явуулна", мөн зүйлийн 4 дэх хэсэгт "Үйлдвэрчний эвлэлүүд болон тэдгээрийн холбоод хуулийн этгээдийн эрх эдэлнэ" гэж тус тус заасан. Мөн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Үйлдвэрчний эвлэлүүдийг захиргааны журмаар тараах, үйл ажиллагааг нь зогсоох, мөшгөн хавчих зэргээр үйл ажиллагаанд нь саад учруулахыг хориглоно" гэж Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн үйл ажиллагааны болон түүний сонгуульт ажилтны эрхийн баталгааг тодорхойлж, 7 дугаар зүйлд "Үйлдвэрчний эвлэлүүд нь өөрөө санхүүжих зарчмаар ажиллана. Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эд хөрөнгө нь гишүүдийн татвар, хандив, үйл ажиллагаагаа явуулахад шаардагдах бусад эд юмсаас бүрдэнэ" гэж тус тус заажээ.

Үйлдвэрчний эвлэлийн сонгуульт ажилтан нь иргэдийн ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хөдөлмөрийн хүрээний суурь зарчим ба эрхийг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих чиглэлээр олон улсын болон үндэсний хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэн ажилладаг хүний эрх хамгаалагч юм. Үйлдвэрчний эвлэлийн сонгуультан нь хүний эрх хамгаалагчийн хувиар явуулсан үйл ажиллагааныхаа үед халдлагаас хамгаалуулах, зөрчигдсөн эрхээ сэргээлгэх, эдийн болон эдийн бус хохирлоо хуульд заасан журмын дагуу барагдуулах, нөхөн төлбөр авах эрхтэй болно.

Улсын Их Хурлаас 2021 онд Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг баталсан бөгөөд уг хуулийн хэрэгжилтэд Комисс хяналт тавин ажиллаж байна.

Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2-т "хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагаа" гэж хүний эрх, эрх чөлөөг хөхиүлэн дэмжиж, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүйн эсрэг хүчирхийллийн

бус, тайван аргаар үзэл бодлоо илэрхийлж, олон улсын эрх зүйн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, зарчмыг хүндэтгэж, аливаа хэлбэрээр хүний эрхийг хамгаалахыг, мөн зүйлийн 4.1.4-т "хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хүндэтгэх" гэж төрийн байгууллага хүн, хуулийн этгээд хүний эрх хамгаалагчийн хууль ёсны үйлдлийг таслан зогсоохгүй, саад учруулахгүй, эсхүл эрх, эрх чөлөөнд нь хууль бусаар халдахгүй байх үүргийг хэлнэ гэж тус тус заасан.

Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт заасны дагуу хүний эрх хамгаалагч дараах бүрэн эрхтэй. Үүнд:

- Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүний эрх, эрх чөлөөг хөхиүлэн дэмжих, хамгаалах үйл ажиллагаа явуулах, сайн дураар оролцох;
- хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагаа явуулдаг үндэсний болон гадаад улсын, бүс нутгийн болон олон улсын байгууллагатай харилцах, хамтран ажиллах;
- төрийн байгууллага, албан тушаалтныг хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, хангах, хамгаалах чиг үүргээ биелүүлэхтэй холбоотойгоор санал, хүсэлт, гомдол гаргах, хүний эрхийн зөрчил, хууль бус үйлдэлд анхаарлыг нь хандуулах, энэ талаар бусдад мэдээлэх;
- төрийн байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээдийн удирдлагын зүгээс өөрийн болон бусдын эрх, эрх чөлөөг зөрчсөн үйлдлийн талаар холбогдох олон улсын гэрээнд заасан журмын дагуу олон улсын хүний эрхийн байгууллагад хандан гомдол гаргах;
- хүний эрх хамгаалагчийн хувиар явуулсан үйл ажиллагааныхаа үед халдлагаас хамгаалуулах, зөрчигдсөн эрхээ сэргээлгэх, эдийн болон эдийн бус хохирлоо хуульд заасан журмын дагуу барагдуулах, нөхөн төлбөр авах зэрэг болно.

Мөн хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэгт заасны дагуу төрийн байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд хүний эрх хамгаалагчийн үйл ажиллагаанд дараах нийтлэг үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

- хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх, зөрчихгүй байх;
- үйл ажиллагаанд нь хүндэтгэлтэй хандах;
- хүчирхийллийн бус, тайван аргаар үйл ажиллагаа явуулах боломж бүрдүүлэх;
- шаардлагатай мэдээллээр хангах;
- хуульд заасан үндэслэлгүйгээр хүний эрх хамгаалагчид аливаа хэлбэрээр халдахгүй байх;

хүний эрх хамгаалагчийн үйлдлийг хамгаалах зохицуулалтыг байгууллагын дотоод журамд тусгаж, хэрэгжүүлэх, сургалт зохион байгуулах зэрэг болно.

"Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн ажилчдын үйлдвэрчний эвлэлийн хороо"-ны 9074004141 дүгээр хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний үүсгэн байгуулах баримт бичгэт оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн бүртгэлд Баярцогт овогтой Хадбилэгийг Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны даргаар сонгосныг бүртгэсэн байна. Мөн Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвөөс "Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн ажилчдын Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо"-ны дарга Б.Хадбилэгт хүргүүлсэн 2021 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн 1/174 дүгээр тайлбар, "Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн ажилчдын Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо"-ноос Эрүүл мэндийн төвийн дарга Л.Байгалд хүргүүлсэн 2021 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 04 дүгээр санал, 2021 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 13 дугаар мэдэгдэл, 2021 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 26 дугаар албан бичиг, мөн тус төвийн ерөнхий нягтлан бодогч Г.Баттогтоход 2021 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хүргүүлсэн 24 дүгээр албан бичгээс үзэхэд Б.Хадбилэг нь үйлчилгээний

албаны нэр бүхий 26 ажилтны эрх ашгийг хамгаалах, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүний татварыг Үйлдвэрчний эвлэлийн хороонд шилжүүлэх, Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны даргыг удирдлагын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд оруулж, ил тод байдлыг ханган хамтран ажиллахыг шаардсан зэрэг нь "Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн ажилчдын үйлдвэрчний эвлэлийн хороо"-ны даргын чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажилласан гэж үзэхээр байна. Б.Хадбилэг нь Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны даргын сонгуульт ажлыг гүйцэтгэхдээ Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 4.1.1-д заасан "хүний эрх хамгаалагч"-ийн тодорхойлолтод нийцсэн үйл ажиллагааг явуулсан байна.

Б.Хадбилэгийн гомдлын хүрээнд Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1 дэх хэсэгт заасан Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дэргэд хүний эрх хамгаалагчийн эрх зөрчигдсөн эсэх талаар дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус Хүний эрх хамгаалагчийн хороо холбогдох ажиллагааг хийж, гаргасан 2024 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 05 дугаар Хорооны дүгнэлт, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн Комиссын гишүүний дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

- "Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн ажилчдын Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо"-ны үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах, тэдний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцохгүй байх, Үйлдвэрчний эвлэлийн дарга, тэргүүлэгчид, гишүүд дотооддоо ажилтнуудын эрх ашгийг хамгаалах хурал, үйл ажиллагаа зохион байгуулахад аливаа хэлбэрээр хязгаарлахгүй, саад учруулахгүй, холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллах;
- Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуульд заасан Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны үндсэн эрхийг хүлээн зөвшөөрч, түүнийг зөрчихгүй, үйл ажиллагаанд нь хүндэтгэлтэй хандаж, Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4-д заасны дагуу үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны сонгуульт ажилтнуудыг шаардлагатай мэдээллээр хангах;
- Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.6-д заасны дагуу байгууллагынхаа хөдөлмөрийн дотоод журамд хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах зохицуулалтыг тусгах;
- Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн талаар нийт ажилтнуудын мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх мөн хөдөлмөрийн хүрээний суурь зарчим ба эрх, ажлын байрны дарамт, хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтын асуудлаар сургалт, сурталчилгааны ажлыг үе шаттай зохион байгуулах;
- Үйлдвэрчний эвлэлийн сонгуульт ажилтнууд буюу хүний эрх хамгаалагчид хуулийн хүрээнд шаардах эрхээ хэрэгжүүлэх, хөдөлмөрлөх эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол хөндөгдсөн асуудлаар гомдол, мэдээлэл, санал, хүсэлтээ гаргах эрхээ үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нөхцөл боломжоор хангах, тэдний гаргасан аливаа санал, хүсэлт, гомдлыг шуурхай шийдвэрлэж хуулийн хугацаанд хариуг өгч хэвших;
- Мэргэжлийн сургалт, мэргэжил дээшлүүлэх аливаа арга хэмжээнд мэргэжлийн эмч, мэргэжилтнүүдийг тэгш оролцуулах, түүнчлэн эмч, ажилтнуудыг хувийн шинж байдлаар нь ялгаварлан гадуурхахгүй, зүй бус харьцахгүй, ажлын байрны дарамт үзүүлэхгүй байх;
- Хүний эрх, эрх чөлөөг гагцхүү хуульд заасан үндэслэлээр хязгаарладаг тул хүний эрхийг зүй бусаар хязгаарласан аливаа шийдвэр гаргахгүй байх, хүний эрхийг зөрчих аливаа үйлдэл, хууль бус үйл ажиллагаанаас зайлсхийх, татгалзах, Түүнчлэн байгууллагын дэргэдэх Ёс зүйн дэд хороог Төрийн албан хаагчийн ёс

зүйн тухай хууль болон холбогдох журмын дагуу бие даан, хараат бус ажиллаж, шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх;

- Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт "Шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг иргэн, хуулийн этгээд заавал биелүүлнэ", 11.2 дахь хэсэгт "Шүүхийн шийдвэрийг сайн дураар биелүүлээгүй бол хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу албадан гүйцэтгэнэ", Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэгт "Хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрийг хүн, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй." гэж заасан тул Б.Хадбилэгтэй холбоотой шүүхийн шийдвэрийг биелүүлж, ямар нэгэн саад учруулахгүй байх;
- "Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн ажилчдын Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо" нь үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүний татвар хураахыг зөвшөөрсөн гарын үсгийн баталгаагаа тамга, тэмдгээр баталгаажуулж ирүүлсэн тохиолдолд гишүүний татварыг тус хорооны дансанд шилжүүлж хэвших;
- "Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн ажилчдын Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо"-той байгуулсан "Хамтын гэрээ"-ний хүрээнд үр дүнтэй хамтран ажиллаж, үйлдвэрчний эвлэлийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор тавьж буй асуудлыг харилцан зөвшилцөх, маргаан гарсан тохиолдолд эв зүйгээр, зөвшилцөж шийдвэрлэх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт Комиссын гишүүний шаардлага зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх мэдээллээ холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлэхийг мэдэгдье.

Комиссоос боловсруулсан "Хүний эрх хамгаалагчийн үйлдлийг хамгаалах зохицуулалтыг байгууллагын дотоод журамд тусгаж, хэрэгжилтийг хангах, сургалт зохион байгуулах үүргийг хэрэгжүүлэх аргачлал"-ыг арга зүйн дэмжлэг болгон хавсралтаар хүргүүлэв.

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ